

1500407-31.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado. A defesa, de igual modo, pugnou pela aplicação do tráfico privilegiado, com a redução da pena em seu grau máximo, além da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 316/317).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

1ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500407-31.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500407-31.2020.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2129433/2020 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 11602710 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 558/2020 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2129433 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 558/20/210 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO SILVA ARAÚJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra THIAGO SILVA ARAÚJO, brasileiro, solteiro, RG nº 53.363.397 SSP/SP, nascido aos 30/05/1994, natural de Franco da Rocha/SP, filho de Almir Manoel de Araújo e de Rosângela Dias da Silva Araújo, residente na Rua Goiás, nº 69, Coronel Goulart, Pirapozinho/SP, como incurso no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de maio de 2020, no período noturno, por volta das 19h00, na Estrada Municipal que interliga o Município de

Pirapozinho ao Distrito de Coronel Goulart, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, o réu transportou e trouxe consigo cerca de 6 papелotes contendo "cocaína" com peso bruto de 7,40 gramas, para fins de revenda, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 18/19, laudo de constatação preliminar às fls. 20/21, laudo fotográfico às fls. 22/23 e laudo pericial definitivo da droga às fls. 145/147 e relatório investigativo do conteúdo do telefone móvel do réu às fls. 170/186.

Segundo apurado, após denúncias populares dando conta de que o réu exercia o tráfico de droga, Policiais Civis passaram a vigiá-lo a distância. Assim, no dia do fato, Thiago Silva foi abordado na charqueada local, momento em que os Policiais Civis constataram que ele utilizou a motocicleta Honda NXR 160, placa FNV-2860, Álvares Machado-SP, para transportar as porções de droga encontradas consigo e vendê-las neste ponto de encontro ao usuário Cleyton Aparecido Silva Simões. Ademais, em diligências no imóvel do réu, após este franquear a entrada aos agentes públicos, estes localizaram um par de luvas, cujo laudo pericial de fls. 142-144 apurou que podia ser utilizado para embalar, acondicionar e transportar substâncias entorpecentes.

O relatório investigativo de fls. 170-175 constatou no telefone móvel de Thiago que este avençou a venda de narcóticos a Cleyton pelo valor de R\$ 300,00.

A quantidade de entorpecente encontrada aliada ao modo como estava acondicionada, levando em conta que se cuida de droga com alto poder viciante, além do exame do teor das conversas mantidas por linha móvel com usuários e possíveis traficantes de drogas, não deixam dúvida de que o réu exercia a narcotraficância habitualmente.

O réu foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 54/59), todavia, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar em Habeas Corpus, concedendo liberdade provisória (fls. 121/123).

O alvará de soltura foi cumprido no dia 03/06/2020 (fls. 133/134).

Em 17/06/2020 foi deferida a utilização da motocicleta apreendida no feito pela Igreja Assembleia de Deus de Pirapozinho/SP (fl. 141).

A denúncia foi oferecida em 15/10/2020 (fls. 191/193).

Notificado pessoalmente, o acusado apresentou defesa prévia por meio de advogada constituída (fls. 222/227).

A denúncia foi recebida em 20/01/2022, ocasião em que foi indeferido pedido de realização de exame toxicológico e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 231/234).

Em 03/02/2022 foi determinada a devolução do aparelho celular apreendido (fl. 245).

Em audiência realizada nesta data, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa, e foi o réu interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado. A defesa, de igual modo, pugnou pela aplicação do tráfico privilegiado, com a redução da pena em seu grau máximo, além da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 316/317).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, examino diretamente o mérito.

A materialidade do fato restou devidamente comprovada nos autos pela reunião dos elementos sensíveis do crime, em especial o Auto de Prisão em Flagrante; os Boletins de Ocorrência (fls. 12/14 e 15/17); o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19); o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 20/21); o laudo definitivo da droga (fls. 145/147); e, o Relatório de Investigação (fls. 170/186).

Quanto à autoria, necessária análise pormenorizada do conjunto probatório.

Interrogado em Juízo, o acusado confessou o tráfico de drogas, alegando que essa era a primeira vez que ia vender droga, posto que havia comprado a substância entorpecente para seu próprio consumo, na cidade de Presidente Prudente/SP, pelo valor de R\$ 300,00, contudo, Cleyton ligou perguntando se possuía a droga, então

respondeu que tinha, e ele ficou “enchendo o saco”, por isso aceitou vender para ele pelo mesmo preço que pagou – R\$ 300,00 (trezentos reais) – e com o dinheiro depois iria comprar mais droga para consumir.

A testemunha Cleyton Aparecido Silva Simões Montes confirmou que é usuário de entorpecente e entrou em contato com o acusado, combinando de adquirir com ele R\$ 300,00 em droga, ficando acordado que ele levaria a droga até a charqueada e lá se encontrariam, contudo, quando estavam lá a polícia chegou. Alegou que essa foi a primeira e única vez que comprou droga de Thiago.

O policial civil Willian Gomes da Silva Namura, por seu turno, relatou que começaram a chegar denúncias de que o indivíduo conhecido como “Piá” estaria traficando drogas em Pirapozinho, então começaram a levantar quem seria essa pessoa e conseguiram a informação de que ele trabalhava na charqueada e tinha o nome de Thiago, e através das informações souberam que ele entregaria as drogas nas redondezas de onde trabalhava e que morava em Coronel Goulart. Contou que na data dos fatos chegou denúncia de que Thiago estava com drogas para fazer entrega na saída do trabalho, então foram ao local e quando chegaram ele estava em cima de uma moto mexendo no celular, realizaram a abordagem e dentro da carteira dele encontraram os seis papелotes de cocaína. Narrou que perguntaram ao réu com quem ele estava conversando e ele disse que era com a filha, tendo ele negado que havia conversas de tráfico, porém, após autorizar que verificassem o celular, constataram que havia uma conversa em que ele faria uma venda de 5g; ao ser indagado sobre do que seriam esses 5g, ele disse que seria venda de carne, pois ele trabalhava na charqueada, porém, conversaram com a pessoa com quem ele estava conversando, Cleyton, que seria quem estava comprando a droga de Thiago. Por fim, disse que na casa do acusado encontraram algumas luvas, que seriam idênticas às da embalagem da droga.

Desta feita, não restam dúvidas de que o acusado trazia consigo a droga apreendida para comercialização a terceiro, incidindo, portanto, nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No que concerne à tipicidade, vale salientar que THIAGO faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa.

In casu, analisando a Folha e a Certidão de antecedentes criminais carreadas aos autos (fls. 37/38, 39 e 200/202), verifica-se que o réu é primário, sendo esta sua primeira passagem policial.

Além disso, não há provas de que estivesse se dedicando a atividades criminosas, nem de que integrasse organização criminosa, sendo o tráfico objeto deste processo, ao menos por ora, e à míngua de outros elementos, fato isolado em sua vida.

Todavia, a minorante deve ser aplicada em seu grau intermediário (1/2), diante da natureza altamente nociva da substância entorpecente apreendida.

A propósito do tema, vale salientar que o magistrado possui discricionariedade para o estabelecimento do grau de redução da pena decorrente do reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ORDEM DENEGADA. I – As instâncias ordinárias não deixaram de justificar a aplicação da causa de diminuição em seu grau mínimo, pois se reconheceu que a quantidade de droga apreendida, bem como sua natureza, seriam fundamentos hábeis a aplicar a redução em seu patamar mínimo, ou seja, em 1/6. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - A pena imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico não desbordou dos lindes da

proporcionalidade e razoabilidade. IV - Ordem denegada. (STF - HC: 106611 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/02/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-042 DIVULG 02-03-2011 PUBLIC 03-03-2011)  
Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa. Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, não há elementos suficientes a se valorar. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o réu é primário. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015), não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, embora a natureza da droga seja fator autorizador do aumento da pena-base, já será utilizada para determinação do quantum de redução da pena em decorrência da aplicação da minitorante do tráfico privilegiado, assim, para que não haja bis in idem, deixo de considerá-la neste momento. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem aplicadas; em contrapartida, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do Código Penal). Contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que nesta fase é vedada a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ, de modo que mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incide qualquer causa de aumento de pena; por outro lado, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Assim, nos termos da fundamentação, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

Fixo cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos, em virtude dos parcos recursos financeiros do acusado (art. 49, § 1º, do CP e 43 da Lei nº 11.343/2006).

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Considerando a primariedade do réu e a quantidade de pena imposta, além de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixo o REGIME ABERTO (art. 33, § 2º, "c", da Lei nº 11.343/2006), devendo ser observadas as seguintes condições (art. 115 da Lei de Execuções Penais): a) apresentar-se mensalmente em Juízo, para dar contas de suas atividades; b) manter trabalho lícito por todo o período e cumprimento da pena; c) não se ausentar do local de sua residência, por mais de 07 (sete) dias, sem prévia comunicação ao Juízo; d) recolher-se diariamente em sua residência no período compreendido entre 22h e 05h, assim como nos sábados, domingos e feriados; e) não portar armas ou instrumentos que possam ofender; f) não frequentar bares, boates, casas de prostituição ou quaisquer outros estabelecimentos afins, em qualquer horário do dia.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução; e, b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da execução.

Com a substituição acima realizada, resta prejudicado o "sursis".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu THIAGO SILVA ARAÚJO, RG nº 53.363.397 SSP/SP, nascido aos 30/05/1994, natural de Franco da Rocha/SP, filho de Almir Manoel de Araújo e de Rosângela Dias da Silva Araújo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do mínimo legal vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em a) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser indicada pelo Juízo da execução; e, b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de entidade assistencial a ser indicada pelo Juízo da execução.

Quanto à motocicleta apreendida (Honda NXR160 Bros ESD, placa FNV-2860), em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento da motocicleta, a ser revertida ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição das amostras da droga apreendida, bem mediante certificação nos autos (artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ). Quanto ao pacote de luvas descartáveis, por não possuir valor econômico, determino a destruição.

Não há danos a serem reparados, motivo pelo qual deixo de fixar valor mínimo para indenização (art. 387, IV, CPP).

Condeno o réu, também, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal; contudo, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se carta de guia; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e) expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa e abra-se vista ao Ministério Público; e, a seguir, f) archive-se o processo, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação".

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Pirapozinho, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA